

עין משפט
נר מצוה

בד א מיי פכיו מה' שנת הלכה יד סמג לאון סה טוש"ע אורח סימן שי סעיף ז:

בה ב ג מיי פ"ב מה' יר"ט הלכה ז סמג לאון סה טוש"ע אורח סימן סלו סעיף ז וסימן תלה סעיף ז:

מוסף רש"י

פצעילי תמרה. תמרים שאין מתבשלות בלילן לעולם ונודרין אותן מהלילן ועשין לכן חתולת, כל יני כפות תמרים, ויטמין אותן לזמן ומתבשלות בביצה ה. מהו. לאכלל תמן ציית. טסס. אלא גרונרות וצימוקין. שכן תמחילה דליון לאכילה והוא דזה אותן צידים להעלותן ליבשן וטב אין דליון עד שיבשן, אבל אלן לא דזה אותן צידים ואיכל דאכלי מניה הכי טסס ה. אין משקיין ורשוחיו. אורכלת דמילתא נקט, טסס סורכל דמשא שמהא נחמא להפשיט לקטו קנא. את המדבריות. משום מוקצה ביצה ה. ונכנסות. ליסר, ברביעיה. מתמקשן טסס. כילת התנית. לוא אכל הא, מפי שאין לה גג למעלה רחב טסס תמני שמה מנוטה צשיפוע והיא יריעה שפורקן סביב למטה לנען טרובין קב.

מוסף תוספות

א. ועי' בבר להורידא הורה, כר"ש. רמב"ן. ב. לית לי מוקצה, דקאמר אס יש בו מום קבוצ, ואפי' אם נפל ביו"ט, יעלה וישחוט. מוס' צילע ט. ד"ה אין צין. ג. וכי' אדם יש בו מום קבוצ, שרדעס בו מום מעריי"ט וישחוט, ואם לאו אלא נפל בו מום היום, לא ישחוט אפי' אם העלתו משום דהוי מוקצה. מוס' צילע ט. ד"ה על ידי שיער משם הצילה אי חשיב כמו מניח או כשכח והשיב לו רבי יוחנן כלום עשוי אלא לתרנגולין^[א] ואין זה כשכח אלא כמניח^[א] ואסור^י: **אמר** **ל**יה מנרתא שאני. וא"ת אמאי לא מוכח^א מהא דא"ר יוחנן צפ' לולב וערבה (סוכה מו): דסוכה אפי' בשמיני אסורה אלמא אית ליה מיגו דליתקנא^י כו' כר' יהודה^{יב} ותיקן רש"י^{יג} דנר אינו מוקצה למנוחו מטלטול שאין ציטול מנוה טלטול ולא דמי לסוכה דליתקנא^י ציה"ש מחמת מנוה ולהכי אינו יכול להוכיח מסוכה אנר^{יד}: (לעיל) **ל**אנ משום דר' אסי תלמידו דר' יוחנן בן. וא"ת דילמא ר' אסי כרז צריה סצירא ליה כדאמר לעיל גבי שרגא דמוכה אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב הילכתא הכי ונראה דרב אסי דלעיל לאו היינו ר' אסי דהכא דההוא^{טו} דלעיל^{טז} חצירו של רב כהנא והכא ר' אסי חצירו של ר' אמיל^{טז}: **א**ין **א**נו **א**לא **ב**נר **ב**ר' **ש**מעון. פי' במוקצה מחמת מילאוס דהיינו נר ישן שלא הדליקו צה בלאותה שנת ולעיל דפסיק כרבי יהודה מוקצה מחמת איסור והא דפסיק^{יז} כר"ש צפרק בתרא^{יח} כר"ש צנצלה לפני הכלצים אף על גב דצנלה^{יט} מוקצה מחמת איסור היא^כ כדפר"ת (לעיל יט: ד"ה הני) התם ^ולא דמיה צידים אבל הכא^{כא} דדמיה צידים סבר כר' יהודה ולפי זה לא קיימי ר' יוחנן וריצ"ל דפסקי' כר' שמעון אחדא צרייתא דר' יוחנן^{כב} קאי אצרייתא דכל הנרות של מתכת מטלטלין כו' אבל במאי דקאמר ר' יהודה צצרייתא דלעיל מטלטלין נר חדש אבל לא ישן לא סבר רבי יוחנן כוותיה^{כג} וריצ"ל^{כד} אצרייתא דמטלטלין נר חדש קאי דזההיא צרייתא שרי רבי

מה:

לדבריו **ד**ר' **ש**מעון **ק**אמר **ל**יה ו**ל**יה **ל**א סבירא **ל**יה. משמע דמספקא ליה אי ר' סבר לה כר' שמעון ותימה אמאי לא מוכח מההיא דלקמן דסבר כר"ש דאמר פעם אחת הלך ר' כו' והורה במנורה כר"ש צנר"ש וכן מצרייתא דמייטי בלין דליין) כדור תס

כירה פרק שלישי שבת

פצעילי **ת**מרה. א)תמרים הנלקטים קודם צישולן וכונסין אותם כסלים שעושין מלווצין וכן מתבשלות מאלהין מהו לאכול מהן קודם צישולן מי מודה צהן דמוקצות הן כגרונרות ולימוקין או לא: **א**לא **ב**גרונרות ולימוקין. דאיכא תרמי דדחיניהו צידים ולא חזו: **ו**ר' **ל**יוס **ל**יה **מ**וקצה.

דקס"ד מדבצי מיניה אליצא דרבי שמעון אלמא הוה שמיע ליה מאצוה דכרבי שמעון סצירא ליה: **מ**שקיין. דרך להשקות צהמה לפני שחיטה שמהא נומה להפשיט: **ה**מדצרייט. הצריימות: **צ**רציעה. במרחשון: **ו**אלו **מ**דצרייט **כל** **ש**רועות **ב**אפר. והני מיהא אסירי. אלמא אית ליה מוקצה: **א**יצעיס **אי**מא **ה**ני. מדצרייט נמי כגרונרות דמי דדחיניהו צידים ויש טורח לילן ולהציאם: **ו**איצעיס **אי**מא. ההיא דפצעילי תמרה לדצריי דרבי שמעון קאמר ולר' לא ס"ל: ה"ג **א**מר **ר**בא **צ**ר **צ**ר **ח**נה **א**"ר **י**וחנן **א**מרו **ה**לכה **כ**ר' **ש**מעון: **א**מרו. בני הישיבה: **ס**רויין **ק**רויין. על שם מקומו: **כל**ום **ע**שוי. לשום תשמיש: **א**לא **ל**תרנגולין. הלכך ה"ל מלאכתו לאיסור ואסור. אלמא אית ליה מוקצה: **ד**אית **צ**יה **א**פרוח **מ**ת. דלא חזי למיכל ולכלצים נמי לא חזי. ואף על גב דא"ר שמעון מחתכין את הנצלה לפני הכלצים הני מיילי במסוכנת אבל צריאה לא דלא הוה דעתיה מאתמול לכלצים והאי אפרוח שמת בצצת נמי לא הוה דעתיה מאתמול לכלצים: **ה**ניחא **ל**מר **כו'** **ד**אמר **מ**ודה **ה**יז **ר**"ש. דלע"ג דאמר^א מחתכין הנצלה לפני הכלצים ה"מ במסוכנת דלעיה עליה מאתמול לכלצים אבל מודה הוא בצעלי חיים כלומר צצריאס שמתו שאסורין שפיר קתרלת דלרבי שמעון גופיה לא חזי לכלצים: **מ**אי **אי**כא **ל**מימר. הא חזי לכלצים: **ד**אית **צ**ה **צ**ילע. שגולדה היזס ומודה ר' שמעון צנולד: **ו**הא **א**מר **ר**ב **נ**חמן **כו'**. בשמעמא קמיימא דצינה: **ד**אית **צ**ה **צ**ילע **א**פרוח. וכלצ לא אכלי לה משום ב)קליפה: **ו**ליא **לא** **ס**צירא **ל**יה. לר' יוחנן לא סצירא דמיהוי הלכה כר' שמעון והיינו דרב יצחק: **ו**אס **לא** **ס**סנאל. ומקמי דשמעת ליה לרב יצחק לא הוה ידעת דר' יוחנן כר' יהודה: **צ**שאי **י**דיס **א**סור **ל**טלטול. כדמפרש טעמא לקמיה דלאו לטלטולי עבידא דלדס קובע לה מקום: **ו**ר' **י**וחנן **א**מר **א**נו **א**ין **ל**נו. שוס הימר צהלכות טלטול נרות: **א**לא **צ**נר. ישן כרבי שמעון דמתייר אבל מנורה כו'. הלכך אי לאו מדרב יצחק לא הוה ידענא ליה אבל השתא ידענא דכר' יהודה סצירא ליה ככולהו צר ממוקצה מחמת מילאוס דנר ישן: **מ**ותר

ור' יוחנן אמר אנו אין לנו אלא בנר כרבי שמעון אבל מנורה בין ניטלה בידו אחת בין ניטלה בשתי ידיו אסור לטלטלה ושעמא מאי רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו הואיל ואדם קובע לה מקום אמר ליה אביי לרב יוסף והרי כילת חתנים דאדם קובע לו מקום ואמר שמואל משום רבי חייא כ"כילת חתנים מותר

מוקצה מחמת איסור והא דפסיק^{יז} כר"ש צפרק בתרא^{יח} כר"ש צנצלה לפני הכלצים אף על גב דצנלה^{יט} מוקצה מחמת איסור היא^כ כדפר"ת (לעיל יט: ד"ה הני) התם ^ולא דמיה צידים אבל הכא^{כא} דדמיה צידים סבר כר' יהודה ולפי זה לא קיימי ר' יוחנן וריצ"ל דפסקי' כר' שמעון אחדא צרייתא דר' יוחנן^{כב} קאי אצרייתא דכל הנרות של מתכת מטלטלין כו' אבל במאי דקאמר ר' יהודה צצרייתא דלעיל מטלטלין נר חדש אבל לא ישן לא סבר רבי יוחנן כוותיה^{כג} וריצ"ל^{כד} אצרייתא דמטלטלין נר חדש קאי דזההיא צרייתא שרי רבי

מסורת הש"ס

א) צילה מ. ב) שס. ונקמן קמ. ג) צילה שס. ד) יצייל דרבא. ה) צילה מ. ו) שס ד"ה אמר רב הונא. ז) נדך קט: א) ה"ה הממחיל ולפי"ו ובי' הרש"ס בסי"א נמצא בדף מו ע"א כי שם מקומו, ס) בדפיו"ר אימא: דפסקא,

תוס' ישנים

א) אין נראה לרבי פירוש זה לר"ד לגרונרות ולימוקין דלא דמיא צידים וי"ל ספריש הררי צפיס פצעילי תמרה לשון מפעל שמפעלין תמרים כדי להפצול ולהציעם וצצעת הפגיעה מתקלקלת מחלישה ואחר זמן משתמחת דמי לגרונרות ולימוקין ואמר צצריימות ויתר מהס: ב) קשה דלפער להסיר הקליפה ואיננה נכנס: ג) אלא דלא צני בצי בציפורי מי אס מותר לטלטל הקוטה משום דלפער להפסיחו ה: ד) א"ר הוי מוקצה מחמת חסרון סיס:

רבינו חננאל

וכן הא דאמר ליה ר"ן מוקצה לה שמעון בריה אין גרונרות וצמוקין בלבד, פשוטה היא. אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן אמרו הלכה כר"ש. איני והא בעא מיניה ההוא סבא קריייה קינה של תרנגולין מהו לטלטלה בשבת, ואמר ליה אסור כלום עשוי אלא לתרנגולין, מכלל דר' יוחנן כר' יהודה סבירא ליה דאית ליה מוקצה. ושנינן בדיאת ליה בארי קינה אפרוח מת ומשום הכי אסורה לטלטלה. הניחא למי' בעלי חיים שמתו בשבת דבירי הכל אסור לטלטלן בשבת הא אפילו לר' שמעון, אלא למי' דר"ש מותר בבצלי חיים שמתו שמוחר לטלטלין אצ"ג דאית בהאי קינה אפרוח שמת בשבת מר' מריר. אמאי קא אסר ר' יוחנן והא איהו הילכתא כר' שמעון סבירא ליה. ואסיקנא בדיאת בהאי קינה ביצה שיש בה אפרוח דלדבירי הכל אסור. ואפסי' כר'ש. אמר רב יוסף היינו דאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן אמרו הלכה כר"ש ויהי לא סבירא ליה. ודייק נמי אביי מדר' אסי נפלה מנרתא על גלימיה בבי ר' אבא ולא טלטלה. ואמר (משמיהו) [משולן] דר' אסי תלמיד דר' יוחנן הוא ור' יוחנן במוקצה סבר לה כר' יהודה. ודחינן להא דאביי, ואמרין לא אפילו תימא ר' יוחנן כר' שמעון, מנרתא שני, דא"ר יוחנן אנו אין לנו כר"ש אלא בנר, אבל מנורה בין ניטלת בידו אחת בין ניטלת בב' ידיס אסור לטלטלה. וטעמא מאי,

^[1] דבר ר' יהודה במוקצה מחמת איסור, דאף דלא הדליקו בו באותה שבת אסר בשל חרס מחמת מילאוס. מוס' הלא"ש. כד. דפסיק כר"ש. מוס' הלא"ש.